



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 44 DEL
27/01/2026

OGGETTO: SENTENZA N. 1325/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI AVELLINO TRA LA SIG.RA S.F. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
N. 60 DEL
27/01/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Vista la sentenza n. 1325/2024 dal Tribunale Civile di Avellino, G.O.P. adito dott. G. Cardinale, nel giudizio recante R.G. n. 4563/2020 promosso dalla Sig.ra S.F., C.F. --- omissis... ---, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giancarlo Itri, del Foro di Nola (NA), con studio professionale sito alla Via G. Marconi n. 49 in Roccarainola (NA) contro codesto Ente;

Dato atto che la suindicata Sentenza è stata acquisita al prot. n. 7230 del 05.07.2024;

Dato atto che bisogna procedere alla liquidazione circa la sorte capitale per la Sig.ra S.F., come da Sentenza n. 1325/2024, esecutiva *ex lege*, per € 9.276,00, al fine di evitare azioni esecutive;

Visto il D.L. 04 luglio 2006, n. 223 *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito in Legge n. 248/2006;

Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *"Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture"*;

Vista la Legge n. 190/2012;

Visto il D.lgs. n. 33/2013;

Visto il D.lgs. n. 39/2013;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. **Disporre** la liquidazione in favore della Sig.ra S.F., la somma complessiva di €. 9.276,00, a titolo di sorte capitale liquidate come da Sentenza n. 1325/2024 e acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 7230 del 05.07.2024;
 2. **Disporre**, per l'effetto, il pagamento della predetta somma di €. 9.276,00, a titolo di sorte capitale, regolarmente imputata al Capitolo 124.6 impegno 538 SUB 2 gestione R.R., alla Sig.ra S.F., sul seguente iban: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 3. **Dare atto** che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010);
 4. **Dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
 5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 27/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO					
CIG: CUP:					
Descrizione Capitolo: PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL					
Vincolo Bilancio:					
Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.10.05.04.001	1.3	124.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
538	€ 42.441,68	2	€ 9.276,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: SILVESTRO FILOMENA - Progressivo Fornitore: 5389
Codice Fiscale: SLVFMN38B47A508H P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
128	9.276,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

SILVESTRO FILOMENA

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 27/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 93, e vi rimarrà fino al 11/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 60 del 27/01/2026;

Oggetto: SENTENZA N. 1325/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI AVELLINO TRA LA SIG.RA S.F. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 27/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella